



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב בן גוריון 49, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד בדש עומרי
דרך בגין 156, תל אביב - יפו
טל': 0522621666
דוא"ל: omri@badash-law.co.il

התובעת:

נגד

ברבי מאי
באמצעות ב"כ: עו"ד שוב שמואל
הירקון 5 ב' בני ברק
טל': 036932000 פקס: 036932001
דוא"ל: israel@shoob.co.il

הנתבעת:

פסק דין משלים

1. המחלוקת שנותרה להכרעה עניינה בפרשנות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף בנוגע לזכות שניתנה לנתבעת להכשיר שטח קרקע בבית המשותף לחניה. בצדה, שאלת היחס שבין הסכמה חוזית-קניינית בתקנון לבין דיני התכנון והבניה המאסדרים פעילות הבית המשותף ובתוך כך האפשרות התכנונית לממש זכות זו.

העובדות הצריכות לעניין וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בן גוריון 49 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 93 בגוש 6954 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 9 דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
4. הנתבעת, מאי ברבי (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית והאחרונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9. לדירה הצמדות של מרפסות וחלק משטח גג הבית המשותף.
5. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 13.4.2022 (להלן - "התקנון המוסכם"). בהתאם להוראות סעיף ז(5) לתקנון המוסכם, "בעל הדירה בחלקת משנה 9 יהיה רשאי להכשיר את השטח המסומן בתשריט המצורף כנספח א' לתקנון זה כחניה ללא צורך בהסכמות יתר בעלי הדירות בבית המשותף וזאת בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות".
6. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת השתלטה על שטח קרקע בחזית הבית המשותף והסבה אותו לשטח חניה פרטית (להלן - "שטח הקרקע"). בתוך כך, הקטינה שטח מסתור האשפה בבית המשותף, סגרה פתח מסתור האשפה ושינתה מיקומו, הציבה שער חשמלי הנשלט על ידי בלנד התוחם הכניסה לשטח הקרקע, והציבה מחסום מתרומם ומתקפל במרכז שטח הקרקע. כל זאת, ללא הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, בניגוד להוראות התקנון המוסכם משאין בידה אישור מוסד התכנון והרשויות המוסמכות, ובניגוד להיתר הבניה אשר בהתאם לו נבנה הבית המשותף. בנוסף, הנתבעת אינה מאפשרת גישה מדירתה לצורך תיקון נזילה בצנרת מערכת חימום המים הסולארית בבית המשותף. עוד כנטען, הנתבעת אינה מתקנת ליקויים בחלק גג הבית המשותף הצמוד לדירתה, הגורמים לנזקי רטיבות ברכוש המשותף בבית המשותף, וכן אינה מוסרת בידי התובעת מפתח לדלת המובילה לגגות הבית המשותף המהווים רכוש משותף. לפיכך, עתרה התובעת לסעדים הבאים: צו מניעה האוסר על הנתבעת לעשות שימוש ייחודי בשטח הקרקע, לרבות לצורך חניה של כלי רכב; צו עשה המורה לנתבעת להסיר שער החניה והמחסום המתקפל שהתקינה בשטח הקרקע; צו עשה המורה לנתבעת להשיב מסתור האשפה לקדמותו בהתאם להיתר הבניה הקיים; צו מניעה האוסר על הנתבעת לבצע כל שינוי במסתור האשפה; צו עשה המורה לנתבעת לתקן ליקויים בדירתה הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה ברכוש המשותף; צו עשה המורה לנתבעת לאפשר גישה מדירתה לצורך תיקון נזילה בצנרת מערכת חימום המים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסולארית; צו עשה המורה לנתבעת למסור מפתח דלת הגישה לגגות הבית המשותף המהווים רכוש משותף.

7. בכתב ההגנה עתרה הנתבעת לדחיית התביעה. כנטען, לנתבעת ניתנה הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות למתן אפשרות ייחודית ובלעדית לשימוש בשטח הקרקע לטובת חניה פרטית. במסגרת רכישת הדירה בבית המשותף, הוסכם בין הנתבעת לבין המוכרת (חברת בן גוריון 49 בע"מ) על הקצאת שטח הקרקע לטובת חניה. בהתאם להתחייבות זו, החתימה המוכרת את יתר בעלי הדירות בבית המשותף על תשריטים שבהם סומן במפורש כי שטח הקרקע מוקצה לטובת "חניה עתידית לדירת הגג". בהתאם להתחייבויות כאמור, נקבע בתקנון המוסכם כי הנתבעת רשאית להכשיר שטח הקרקע כחניה ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות, בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסכמות. לפיכך, עומדת לנתבעת "זכות שימוש בלעדית וייחודית" בשטח הקרקע, מששילמה עבורו מיטב כספה. עוד כנטען, אין בצורך להכשיר שטח הקרקע בהיבט הרישוי מול הגורמים הרלוונטיים, כדי לגרוע זכות השימוש הבלעדית הקיימת לנתבעת טרם הסתיימו הליכי הרישוי ככל ואלו נדרשים. הנתבעת הכחישה שינויים מבניים שבוצעו בשטח הקרקע בהתייחס למסתור האשפה, אשר לדירה תואם היתר הבניה. אשר להצבת מחסום ושער חשמלי, עשתה כן הנתבעת כדין, משלא נדרש בעניין זה היתר בניה. בנוסף, הכחישה הנתבעת הטענות באשר לאחריותה לנזקי רטיבות ונזילה ברכוש המשותף בבית המשותף, וכן הטענה כי לא שיתפה פעולה עם התובעת, בהבהירה כי אין כל מניעה לתאם בדיקה ותיקון דרוש לצנרת המהווה רכוש משותף דרך דירתה. עוד כנטען, הנתבעת מקפידה לפתוח הדלת המובילה לגגות הבית המשותף ככל הנדרש, בכל עת.

8. ביום 20.2.2025 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, ניתן פסק דין חלקי, המורה כדלקמן: חיוב הנתבעת למסור לתובעת מפתח דלת הגישה לגגות הבית המשותף המצויה בחדר המדרגות בקומה האחרונה בבית המשותף; חיוב הנתבעת לאפשר גישה לדירתה לצורך ביצוע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים בצנרת מערכת חימום המים הסולארית בבית המשותף, המהווה רכוש משותף בחלקה המצוי במרפסת הצמודה לדירת הנתבעת; חיוב הנתבעת לאפשר לאיש מקצוע מטעם התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבדוק מרפסת דירת הנתבעת, לשלול או לאשש הימצא ליקויים במרפסת הדירה הגורמים לנזקי רטיבות בחדר המדרגות בבית המשותף. עוד בהקשר זה, ככל שאיש המקצוע יאתר ליקויים במרפסת דירת הנתבעת, אשר הנתבעת תסרב לתקנם, הוסכם על הצדדים כי ימונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת מכרעת בשאלה האם ליקויים בדירת הנתבעת הם הגורם לנזקי הרטיבות ברכוש המשותף, וככל שכן, חיוב הנתבעת לתקנם.

9. אשר למחלוקת שנותרה בעניין סילוק יד הנתבעת משטח הקרקע, הנחתי לפני הצדדים מתווה פשרה לסיומה בהסכמה, לפיו ככל שלא יהא בידי הנתבעת אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות להכשרת שטח הקרקע לצורכי חניה עד לפרק זמן מוסכם, תסלק הנתבעת ידה משטח זה, לרבות הסרת המחסום המתקפל והשער החשמלי. ככל שיינתן בידי הנתבעת אישור כאמור, יוותר אך המחסום המתקפל והנתבעת תהא רשאית לעשות שימוש בשטח הקרקע לחניה. אשר לסעד לשינוי מיקום פתח מסתור האשפה, המוכחש על ידי הנתבעת, משעילת התביעה בעניינו היא בפקודת הנזיקין, יימחק סעד זה בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בו.

10. התובעת הסכימה למתווה הפשרה. בהחלטה בגמר הדיון נעתרתי לבקשת הנתבעת והוריתי ארכה למתן עמדתה למתווה הפשרה, תוך שנקבע מועד דיון נוסף.

11. ביני וביני, עתרה הנתבעת בבקשה להארכת מועד להגשת עמדתה למתווה הפשרה ולדחיית מועד הדיון, משכנטען החלה לפעול ל"הכשרה תכנונית" של שטח הקרקע לצורכי חניה, לרבות התקשרות עם מודד ואדריכל.

12. בהחלטה מיום 26.3.2025 דחיתי הבקשה, בהבהירי כי בהעדר הסכמה אין בהליכי תכנון שמקדמת הנתבעת כדי לאיין בירור המחלוקת שנותרה להכרעה.

13. ביום 27.3.2025 התקיים לפניי הדיון הנוסף. משנותר להכרעה אך הסעד שעניינו סילוק יד הנתבעת משטח הקרקע, ובהעדר מחלוקת עובדתית בין הצדדים בהינתן מחלוקת משפטית בשאלת פרשנות סעיף ז(5) לתקנון המוסכם, הוריתי בהחלטה בגמר הדיון מועדים להגשת סיכומים בכתב.

14. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

15. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל בסעד שנותר להכרעה. אין חולק, כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי ובלעדי בשטח הקרקע לצורכי חניה, וכי אין בידה אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות להכשיר שטח הקרקע לחניה. שימוש כאמור הוא בניגוד להוראות התקנון המוסכם, כפי לשונו בקבעו תנאי מתלה. לאמור, קבלת היתר כדין ממוסד התכנון, תנאי לשימוש הנתבעת באופן בלעדי בשטח הקרקע לצורך חניה. משניתן פסק דין חלקי הנעתר לסעדים האחרים שהתבקשו בכתב התביעה, ומשדין הסעד שנותר להכרעה להתקבל, הוסיפה התובעת ועתרה לחיוב הנתבעת בהוצאות משפט המשקפות סירובה העיקש לנהל ההליך עד תומו ללא הצדקה בדין.
16. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות בסעד שנותר להכרעה, משהתבקש בניגוד מוחלט להתחייבויות בעלי הדירות בבית המשותף ולהסכמתם בהתאם להסכמי המכר, אשר ביטויה בסעיף ז(5) לתקנון המוסכם. בהתאם להסכמה זו, עומדת לנתבעת הזכות לשימוש בלעדי בשטח הקרקע לטובת חניה. אמנם, לאחר הגשת התביעה החלה הנתבעת לפעול להסדרה תכנונית ולרישוי השימוש מול גורמי הרישוי בוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב. ברם, אין בפעילות תכנונית זו כדי לגרוע זכויות הנתבעת לעשות שימוש בשטח הקרקע מכוח הסכמת בעלי הדירות. זאת, אף בהלימה להלכה הפסוקה לפיה שימוש ברכוש משותף בבית משותף לצורכי חניה הוא שימוש רגיל וסביר, גם מקום בו חלק מבעלי הדירות מתנגד לשימוש זה. עוד כנטען, דין הסעד להידחות אף משיקולי צדק, המחייבים בעלי הדירות לכבד ההסכמות החוזיות שביניהם, בהינתן הסתמכות הנתבעת העושה שימוש ייחודי בשטח הקרקע לחניה בהתאם להסכמות אלה. מכל מקום, כנטען, השימוש כאמור נעשה על ידי הנתבעת לעתים רחוקות ביותר, ואינו גורם לכל הפרעה או למטרד בבית המשותף. לפיכך, עתרה הנתבעת לחיוב התובעת בהוצאות משפט.
17. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

18. עניינה של המחלוקת שעל המדוכה בשאלת פרשנותו של התקנון המוסכם, המסדיר הזכות העומדת לנתבעת ("בעל הדירה בחלקת משנה 9") להכשיר שטח הקרקע לצורך חניה. האם כטענת התובעת, הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף היא בכפוף לקבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות; האם כטענת הנתבעת, הסכמת בעלי הדירות אינה כפופה לקבלת אישור כאמור, באופן המתיר לנתבעת לעשות שימוש ייחודי ובלעדי בשטח הקרקע לחניה אף בהעדר אישור זה.
19. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי במחלוקת זו שניטשה בין הצדדים מצאתי לבכר עמדת התובעת. אביא להלן טעמי למסקנה זו. תחילה, אעמוד בקליפת אגוז על תקנון בית משותף, מעמדו ומלאכת פרשנותו, לאחריהם אישם העקרונות המנחים ואמות המידה בנסיבות דנן, לרבות בהידרש לשאלת היחס שבין הסכמה חוזית-קניינית בתקנון בית משותף לבין דיני התכנון והבניה המאסדרים פעילות בית משותף, ובתוך כך השימוש בזכויות הקניין.

תקנון בית משותף ומעמדו

20. סעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מורנו כי "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף". עוד בהתאם לסעיף 62(א) לחוק, רשאים בעלי דירות בבית משותף לקבוע **תקנון מוסכם** שיחול על הבית המשותף, כלשון הוראת דין זו "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". משנרשם תקנון מוסכם לבית משותף, התקנון מחייב בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות מי שנעשה בעל דירה לאחר רישום התקנון (סעיף 62(ג) לחוק). בהתאם לסעיף 63 לחוק, "מקום שלא נרשם תקנון לפי סעיף 62 [תקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוסכם], ובמידה שאין בתקנון שנרשם הוראה בנדון, יראו את התקנון המצוי שבתוספת כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות".

21. בהתאם ללשון סעיף 61 לחוק המקרקעין, ניתן לכלול בתקנון בית משותף, בין היתר, הוראות המסדירות השימוש בדירות הבית המשותף והשימוש ברכוש המשותף. בכלל זאת, ניתן לקבוע בתקנון הסדרים בנוגע לשימוש במתקני הבית המשותף, כדוגמת חדר דיירים, בריכת שחיה, חדר כושר, וכן לקבוע הסדרים בנוגע לשימוש בשטחי הרכוש המשותף, לרבות לצורכי חניה (י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 435-432 (להלן - ויסמן)).

22. תקנון בית משותף מהווה מעין 'חוקה' של הבית המשותף. זו נמנית עם מערכות הכללים החלות על מערך היחסים שבין בעלי הדירות בבית משותף, הכוללות את הוראות חוק המקרקעין, החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, החלטות נציגות הבית המשותף והחלטות המפקח על רישום מקרקעין (ראו גם: ויסמן, 428). כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, תקנון בית משותף הוא בגדר חוזה, הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף, המחייבם. משנרשם תקנון בפנקסי המקרקעין, ניתן לו כאמור מעמד קנייני, המחייב אף מי שנעשה בעל דירה לאחר רישומו. בתוך כך, זכות הבעלות בדירה בבית משותף כפופה להתחייבויות שנטל על עצמו בעל הדירה כקבוע בתקנון (רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ' שלמה נ' עופר מרכזים בע"מ, פורסם ב"נבו" (16.01.2013); ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 392 (2000) (להלן - עניין גלמן); עש"א (מחוזי חיפה) 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב התעשייה 11 נשר, פורסם ב"נבו" (8.11.2015); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, פורסם ב"נבו" (8.10.2021); עש"א (מחוזי חיפה) 19183-05-25 גולדמן נ' הלוי, פורסם ב"נבו" (5.11.2025) (להלן - עניין גולדמן)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מלאכת פרשנות תקנון בית משותף

23. פרשנות תקנון בית משותף תהא בהתאם לכללי הפרשנות החלים על חוזים (רע"א 1540/24 זילברברג נ' מגדל דניאל מלון דירות בע"מ, פורסם ב"נבו" (11.4.2024); עניין גלמן, שם). בהלימה, ככל שתקנון החל על בית משותף אינו נותן מענה ברור לשאלות מסוימות, פרשנותו תהא כמלאכת פרשנות חוזה. זאת, תוך התחשבות במאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף ושקילת מאפייניו הייחודיים של הבית המשותף הנדון.

24. לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. "ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעת הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פורסם ב"נבו" (3.9.2019); ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (23.5.2016)). נקודת מוצא זו קיבלה ביטוי בתיקון מספר 2 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, לפיו: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו" (הוראת סעיף 25 לחוק החוזים; ע"א 1536/15 פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פורסם ב"נבו" (8.2.2018)).

25. עוד כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, "קיימת חזקה שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב - היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה בראי הקשרו הכללי" (רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר, פורסם ב"נבו" (26.2.2012); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/355/2021 הלר נ' רוט, פורסם ב"נבו" (27.3.2022); תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/599/2020 אולמרט נ' נציגות הבית המשותף ברחוב מטמון כהן 7 תל אביב, פורסם ב"נבו" (25.11.2024)).

26. ככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה, ללמוד כוונתם המשותפת של הצדדים לחוזה והתחייבויותיהם זה כלפי זה. בהקשר זה, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג המקובל בעניין (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פורסם ב"נבו" (6.9.2017)). ככל שלא ניתן לפרש החוזה לפי תכליתו הסובייקטיבית, יפורש החוזה על פי תכליתו האובייקטיבית הנבחנת על פי המטרות, האינטרסים והתכליות שחוזה מסוג החוזה הנדון נועד להגשים, בהינתן הצדדים לחוזה כאנשים סבירים והגונים, תוך שלשון החוזה תוחמת גבולות הפרשנות (ע"א 2232/12 הפטריארכיה הלטינית בירושלים נ' פארוואג'י, פורסם ב"נבו" (11.5.2014)).

27. עוד כפי שהוטעם בהלכה הפסוקה, כלשון כבוד השופט א' שטיין: "לא כל החוזים נולדו שווים. רמת הפירוט של החיובים והזכויות איננה זהה בכל חוזה וחוזה." בהינתן סוגים שונים של חוזה, אמור שונות בין חוזה אחד למשנהו, נקבע כי היקף התערבות בית המשפט בתוכן החוזה, במסגרת מלאכת פרשנותו, יהא שונה (ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, פורסם ב"נבו" (20.11.2019)). בבחינת מנעד של חוזים, אשר בקצהו האחד חוזה יחס פתוח שנועד על פי רוב להסדיר יחסים ארוכי טווח, המנוסח בקווים כלליים בלבד, ובהלימה מסמך בית המשפט לקרוא לתוכו תנאים וחיובים חדשים על בסיס עקרונות משפט רחבים שליבתם תום לב, הגינות וסבירות; ובקצהו האחר חוזה סגור שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור וממצה, כך שבית המשפט אינו נדרש לפרשנות יצירתית ובנותנו עדיפות ברורה ללשון החוזה.

28. בהתייחס לפרשנות תקנון בית משותף, נקבע בהלכה הפסוקה כי זו תיעשה אמנם בהתאם לכללי פרשנות חוזים, אך תוך מתן משקל למאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף ושקילת מאפייניו הייחודיים של הבית המשותף הנדון. בתוך כך, בהתחשב במאפייניו הייחודיים של התקנון, מעין חוקת הבית המשותף המסדירה מערכת מתמשכת של זכויות וחובות בין בעלי הדירות בבית המשותף, ומאפייניו הקונקרטיים של הבית המשותף הנדון, המשליכים על מלאכת פרשנות התקנון. מצאתי להביא הדעות השונות שהובעו בהקשר זה בפסיקת בתי המשפט המחוזיים:

29. בעניין פרשנות תקנון בית משותף בנוגע לשימוש המותר בדירות מגורים בבית המשותף לצורך השכרתן לטווחי זמן קצרים, קבעה כבוד השופטת ל' ביבי כי על דרך הכלל, תקנון בית משותף הכולל תניות מפורטות ואשר כלל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יסווג חוזה סגור. כפועל יוצא, מידת התערבות בית המשפט בתוכן תקנון בית משותף במסגרת מלאכת פרשנותו נמוכה ומצומצמת. ככל שלשון התקנון ברורה "יש ליתן לה הבכורה בכל הנוגע לפרשנות התקנון וממילא אין כל צורך להידרש לנסיבות או לראיות החיצוניות להסכם" (עש"א (מחוזי ת"א) 31462-04-23 זילברברג נ' מגדל דניאל דירות בע"מ, פורסם ב"נבו" (27.12.2023)).

30. במקרה אחר שעניינו פרשנות תקנון בית משותף בנוגע להשכרת דירות המגורים השכורות קצרות טווח, קבעה כבוד השופטת ת' בר-אשר כי בהינתן מאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף, השונה מחוזה אחר כדוגמת חוזה פרטי וחוזה עסקי, אורך חייו של התקנון, ותוקפו המחייב כלפי צדדים רבים לרבות מי שנעשה בעל דירה לאחר רישום התקנון, יש להעדיף, ככלל, תכליתו האובייקטיבית של התקנון על פני תכליתו הסובייקטיבית ככל שלכתחילה ניתן להתחקות אחר זו. כל זאת, תוך מתן משקל ללשון התקנון, המהווה נקודת המוצא לפרשנותו (עש"א (מחוזי י-ם) 23138-02-24 נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 ירושלים נ' טובול, פורסם ב"נבו" (17.6.2024)).

31. במקרה נוסף שעניינו פרשנות תקנון בית משותף בנוגע לבניה ולניצול זכויות הבניה בבית המשותף, קבע כבוד השופט י' טורס כי יש לראות תקנון מוסכם "חוזה מיוחד המצריך כללי פרשנות התואמים את ייחודיותו, תוך מתן משקל לזהות הצדדים בסכסוך, היינו האם הם המנסחים המקוריים או שמא מעורב בו גם מי שהפך בעל דירה לאחר מכך". נקבע כי לתקנון מוסכם מרכיבים המקרבים אותו לחוזה יחס (בהינתן השפעתו ארוכת השנים, האפשרות שבעלי הדירות לא צפו את כלל ההתפתחויות האפשריות, לרבות שינויי חקיקה, שינויים תכנוניים ושינויים טכנולוגיים), וכן מרכיבים הדומים לחוזה אחיד ביחס לבעלי דירות עתידיים. בהלימה, ככל שמדובר בתקנון ארוך שנים שלא הוסדרו בו כל הנושאים, נקבע כי ככלל נכון ליתן משקל ממשי ללשון החוזה תוך התחקות אחר התכלית שהיתה לצדדים "מתוך ייחוס להם סבירות והוגנות". פניה לתכלית האובייקטיבית, בפרט כאשר הסכסוך הוא בין המנסחים המקוריים, תהא אך במקרה שבו לא ניתן להתחקות אחר כוונתם המשותפת של הצדדים ו"קיים ספק פרשני בלשון בה נקטו הצדדים" (עניין גולדמן, שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. על רקע אמות המידה ועקרונות מנחים אלה, אפנה לבחון המחלוקת שניטשה בין הצדדים בשאלת פרשנותו של התקנון המוסכם, הנהנה כאמור ממעמד חוזי-קנייני, ומחייב כל בעלי הדירות בבית המשותף.

מן הכלל אל הפרט

33. סעיף ז(5) לתקנון המוסכם מורנו לאמור: "בעל הדירה בחלקת משנה 9 יהיה רשאי להכשיר את השטח המסומן בתשריט המצורף כנספח א' לתקנון זה כחניה ללא צורך בהסכמות יתר בעלי הדירות בבית המשותף וזאת בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות" (ההדגשות אינן במקור).

34. כאמור, לשון התקנון המוסכם היא נקודת המוצא להליך פרשנותו. סבורני, כי לשון התקנון בהירה ומובילה למסקנה ברורה, לפיה הנתבעת ("בעל הדירה בחלקת משנה 9") רשאית להכשיר שטח הקרקע לצורך שימוש של חניה בכפוף לקבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות. אין מחלוקת בין הצדדים, כי הנתבעת אינה נדרשת לקבל הסכמת בעלי הדירות, אשר ניתנה בעניין זה מראש. ברם, בניגוד לטענת הנתבעת, לשון התקנון המוסכם מורנו במפורש כי הזכות העומדת לנתבעת להכשיר שימוש שטח הקרקע לצורך חניה מותנית בקבלת אישור מוסד התכנון והרשויות המוסמכות. לאמור, לצורך הכשרת שטח הקרקע לחניה, אין די בהסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, אשר ניתנה לכתחילה, משעל הנתבעת לקבל אישור מוסד התכנון והרשויות המוסמכות.

35. מסקנה זו מתחייבת על פי דין, משאין בהסכמה חוזית בתקנון בית משותף כדי לאיין הוראות דין המאסדרות פעילות הבית המשותף, ובפרט דיני התכנון והבניה. אבאר: בעלי דירות בבית משותף רשאים להסדיר בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף שימוש שיעשה בדירות וברכוש המשותף, בכפוף לתכנית מפורטת מאושרת על ידי מוסדות התכנון בישראל, החלה על הבית המשותף, ולהיתר הבניה שניתן לבנייתו. כלשון כבוד השופט ס' ג'ובראן, "דיני הקניין משיבים על השאלה: מיהו הבעלים של הקרקע, כלומר מי, עלי חוק, מחזיק בקובץ הזכויות בקרקע. לעומת זאת חוקי התכנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והבנייה מעצבים את אופן השימוש בזכויות הקנייניות ומציבים להן גבולות. ... 'חוק המקרקעין מסדיר את גבולות הבעלות על השטח, ואילו חוק התכנון ותקנותיו מסדירים את גבולות הזכויות של הבעלים בשטח שנתחם על פי חוק המקרקעין כשטח שבבעלותם' (ע"א 9569/04 עבדא' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פורסם ב"נבו" (14.2.2008)).

36. בהלימה, שימוש בבית משותף שאינו תואם השימושים המותרים בהתאם לתכנית המאושרת ולהיתר הבניה הוא שימוש אסור ובלתי חוקי חרף הסכמת בעלי הדירות בתכנון לשימוש זה. הרציונל לכך ברור, ההכרח להבטיח מימוש התכליות שבבסיס כל אחת ממערכות הדינים. כלשון כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, "אמנם, בעיני המתבונן לא תמיד נהיר הגבול בין הפן התכנוני לפן הקנייני, אך גבול זה קיים; דיני התכנון והבניה בוחנים, כשם, היבטים תכנוניים שונים, אך היתכנות תכנונית אין פירושה היתר לפגוע בקניין הזולת, ומבחינה זו, ככל שהדבר עלול להיראות תמוה 'אין מלכות נוגעת בחברתה' (רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017)). בעניין זה נדחתה בקשת ערעור של בעלי דירות בבית משותף שביקשו לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף לצורכי חניה, בנסיבות שבהן ניתן בידם היתר בניה להקמת החניות, אך לא ניתנה הסכמת בעלי הדירות. ללמדנו, כי שימוש הנעשה בבית משותף יהא שימוש מותר וכדין אך אם תואם דיני הקניין ודיני התכנון והבניה.

37. תימוכין לאמור מצאנו אף בסעיף 27(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, המורנו כי "חוזה שהיה טעון הסכמת צד שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה". ללמדנו, כי יש לראות הסכמה חוזית שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות בגדרי תקנון הבית המשותף, בעניין שימוש ובניה בדירות וברכוש המשותף בבית המשותף, הסכמה על תנאי. בהלימה, הסכמת בעלי דירות בבית משותף לשימוש שיעשה בבית המשותף, אשר אינו בהתאם להיתר הבניה ולאישור מוסד התכנון, תשתכלל אך עם קבלת אישור מוסד התכנון, בבחינת תנאי מתלה (ראו גם: תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/320/2019 גודיס נ' שמעון, פורסם ב"נבו" (6.2.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. במיושם לענייננו, סעיף ז(5) לתקנון המוסכם מבחין במפורש בין המישור הקנייני לבין המישור התכנוני. בהתאם לו, הנתבעת רשאית להכשיר השטח המסומן בתשריט לחניה "ללא צורך בהסכמות יתר בעלי הדירות בבית המשותף", כך שבמישור היחסים הקניינים שבין בעלי הדירות ניתנה לנתבעת הרשאה לעשות כן. לצד זאת, נקבע בסעיף זה כי הכשרת שטח הקרקע לחניה כפופה "לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות". בבחינת הרשאה תכנונית הן מכוח הוראותיו המפורשות של התקנון, הן מכוח דיני התכנון והבניה, משכאמור, אין בהסכמה חוזית-קניינית בין בעלי הדירות בבית המשותף, כשלעצמה, כדי לאיין הצורך בקבלת אישור מוסד התכנון.
39. אין חולק, כי בנסיבות דנן לא ניתן אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות להכשרת שטח הקרקע לצורך חניה.
40. לפיכך ולנוכח לשון התקנון המוסכם המסדיר במפורש אופן השימוש המותר בשטח הקרקע, הנני להורות כי הנתבעת אינה רשאית לעשות שימוש בשטח הקרקע לחניה.

סוף דבר

41. דין התביעה להתקבל.
42. ניתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת לסלק ידה משטח הקרקע, תוך הסרת מחסום מתקפל ושער חשמלי שהתקינה בשטח זה. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
43. ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעת לעשות שימוש בשטח הקרקע לצורך חניה. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לנתבעת להכשיר השטח המצוין בסעיף ז(5) לתקנון המוסכם לצורך חניה בכפוף לקבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והרשויות המוסמכות.
44. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך ובמורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שנדרשו לניהול ההליך, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/674/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם
במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד
התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ז' אלול תשפ"ו, 20 אוגוסט 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו